



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO DEL TRABAJO INTEGRAL

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA 27-08-2025

VERSION 2024

CODIGO

**CREDITOS
ACADEMICOS**

NUMERO HORAS

HAD

HDE

HTS

**PERIODO
ACADEMICO**

TJE-07124

6

4

12

16

7

PRELACION

TJI-05124 (Introducción al Derecho del Trabajo)

CORRESPONDENCIAS

REQUISITOS

TJD-0653

Derecho del Trabajo Individual

TJL-0853

Derecho Laboral Colectivo

TJT-0653

Derecho del Trabajo Individual

TJT-0753

Derecho Laboral Colectivo

PRESENTACION

La asignatura ofrece una visión holística de la normativa laboral, integrando tanto el derecho del trabajo individual como el colectivo. En un contexto donde las dinámicas laborales están en constante evolución, es fundamental comprender cómo estas dos ramas se interrelacionan para garantizar una protección efectiva de los derechos de los trabajadores y promover un ambiente laboral equitativo. A lo largo de la unidad curricular, los estudiantes explorarán temas como la contratación, condiciones de trabajo, derechos colectivos y mecanismos de resolución de conflictos.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Fomentar el análisis crítico de la legislación laboral vigente y su aplicación práctica en el entorno venezolano, para abordar problemáticas laborales desde una perspectiva integral, contribuyendo así al desarrollo de un sistema laboral más justo y eficiente.

COMPETENCIAS PREVIAS

Analiza el derecho del trabajo, sus elementos y características principales, para evaluarlo y aplicarlo en diversas situaciones y entender de forma integral las dinámicas laborales. Maneja los principios constitucionales y los establecidos en ley que rigen el derecho laboral, para contribuir a la protección de los derechos de los trabajadores y fomentar un ambiente laboral justo y equitativo. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Caracteriza los roles de los sujetos que intervienen en una relación laboral normada a través de un contrato, para asegurar que se cumplan las condiciones de trabajo justas. Realiza un análisis integral del salario y sus características, con el fin de comprender su relevancia en la relación laboral y su alineación con los estándares internacionales.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Introducción al derecho del trabajo, contratos y garantías, procedimiento civil ordinario.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Salario y remuneración efectiva de la jornada laboral	El Salario; Tipos de salario según la legislación venezolana; Método de Cálculo; Unidad De Tiempo; Unidad Obra, Comisiones; Mixto; Sanciones; Jornada de Trabajo Ordinaria: Regla General y Excepciones, Horas o Jornadas Extraordinarias: Cómputo del Recargo de Horas Extraordinarias Diurnas y Nocturnas; Trabajo Nocturno: Cómputo Del Bono Nocturno. Descanso Legal: Días Hábiles Para El Trabajo; Excepciones. Clases de Descanso. Remuneración del Descanso y del Trabajo en Días de Descanso. Vacaciones: Oportunidad y Fecha de Disfrute. Obligatoriedad Del Descanso. Bono Vacacional, Cálculo de Vacaciones y del Bono Vacacional. Participación de los Trabajadores En Los Beneficios O Utilidades: Concepto, Clases. Patronos Obligados a Repartir Utilidades y Patronos Excluidos. Bono de Fin de Año: Bonificación Sustitutiva de las Utilidades. Cálculo de Pago de las Utilidades.
Unidad II	CONTENIDOS
Terminación laboral	Causas y Formas de Terminación de la Relación Laboral. El Preaviso: Concepto, Duración, Efectos. Prestaciones Sociales: Prestaciones, Indemnizaciones y Régimen Prestacional de Empleo a la Terminación de la Relación Laboral. Cálculo de Prestaciones Sociales; Sustitución De Patrono: Requisitos, Causas y Efectos. Estabilidad Laboral: Concepto, Características, Clases y Procedimiento.
Unidad III	CONTENIDOS
Derecho colectivo y sindicatos	Sindicatos, Función, Requisitos para su Constitución, Registro, Clases de Sindicato, Disolución. Convención Colectiva de Trabajo: Definición, Naturaleza Jurídica, Trabajadores Beneficiados y Exceptuados, Procedimiento Conflictivo: Pliego de Peticiones. La Huelga, Tipos, Objetivo, Requisitos, Efectos y Limitaciones.

Unidad IV	CONTENIDOS
Seguridad social	Seguridad social en el régimen laboral venezolano. Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, Sujetos; generalidades; Aplicabilidad; Ley de Régimen Prestacional de Empleo, Sujetos; generalidades; Aplicabilidad; Ley de Seguro Social, Sujetos; generalidades; Aplicabilidad; Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, Sujetos; generalidades; Aplicabilidad.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Salario y remuneración efectiva de la jornada laboral	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Implementa los tipos de salarios y remuneración efectiva de una jornada laboral para garantizar los derechos de los trabajadores en el ejercicio de la profesión.	Diferencia los tipos de salarios y las jornadas laborales según el ordenamiento jurídico venezolano (LOTTT) para el eficiente resguardo de las obligaciones laborales. Aplica el ordenamiento jurídico para el pago de la remuneración salarial y demás beneficios, así como, el correcto asesoramiento en casos de esta índole. Reconoce los conceptos necesarios para el pago de salarios y beneficios de los trabajadores como una garantía del derecho laboral dentro del proceso social del trabajo.
UNIDAD II: Terminación laboral	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la terminación laboral y los conceptos monetarios que se generan a fin de dar soluciones acordes a la organización donde se desempeña.	Identifica las causas de terminación laboral para generar los pagos correspondientes al trabajador y aportar soluciones viables en casos de despidos y renuncias. Realiza el cómputo de pago de prestaciones sociales motivados a la terminación laboral para aportar respuestas jurídicas acordes a la legislación laboral venezolana. Valora el efecto de la estabilidad laboral y de las prestaciones sociales del trabajador como un derecho inalienable de los trabajadores, a fin de, hacer cumplir con este.
UNIDAD III: Derecho colectivo y sindicatos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica los principios generales que rigen el derecho colectivo a través de los sindicatos con el fin de garantizar el derecho a la sindicalización en nuestro país.	Conoce el derecho colectivo del trabajo y las organizaciones sindicales con el fin de garantizar la libertad sindical dentro de la vida laboral. Explica el alcance de los sindicatos y la convención colectiva en beneficio del trabajador como una herramienta para la búsqueda de mejores condiciones laborales. Reconoce la importancia del derecho a huelga como herramienta de protección del derecho adquirido por los trabajadores para evitar que amonestaciones.
UNIDAD IV: Seguridad social	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la seguridad social como complemento de los beneficios del trabajador a los fines de elevar su nivel de calidad de vida.	Identifica los elementos que conforman la seguridad social del trabajador para asegurar un ingreso económico durante la jubilación. Propone el aporte necesario por parte del patrono y del trabajador para contribuir con la seguridad social. Estima la importancia de los diferentes entes que conforman la seguridad social, para el beneficio de los trabajadores.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

Garay, J. (2002). Legislación Laboral Práctica. Ley de Trabajo comentada. Caracas. Garay, J. (2002). Reglamento de la Ley del trabajo. Anotado y comentado. Caracas.

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 Del 07-05-2012.

Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37504 del 13-08-2002. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.